

El Sistema de Prestaciones Sociales

La red de seguridad del trabajador frente a los riesgos vitales y laborales.

Garantizar la protección ciudadana frente a la vulnerabilidad



La arquitectura del sistema: Contributivas frente a Asistenciales



Prestaciones Contributivas

- **Gestión:** Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
- **Requisito clave:** Exigen haber cotizado un periodo mínimo previo.
- **Ejemplos:** Jubilación ordinaria, desempleo, incapacidad temporal.



Prestaciones No Contributivas (Asistenciales)

- **Gestión:** Órganos autonómicos y provinciales (ej. IMSERSO).
- **Requisito clave:** Para ciudadanos sin cotización suficiente y carentes de recursos.
- **Ejemplos:** Ingreso Mínimo Vital, pensiones asistenciales.

Límite vital: Las rentas familiares no deben superar el 75% del SMI (Para 2024, el tope es de 850,5 €/mes).

Evento Vital 1: El nacimiento y cuidado del menor



Riesgo en el Embarazo

- **Concepto:** Cubre la suspensión del contrato laboral debido a que el trabajo supone un riesgo para la salud de la trabajadora o del feto.
- **Cuantía:** 100% de la Base Reguladora.
- **Duración:** El tiempo necesario para proteger la salud hasta el momento del parto.



Nacimiento y Cuidado

- **Concepto:** Unifica maternidad y paternidad (aprobado en 2019). Engloba nacimiento, adopción y acogimiento (menores de 6 años).
- **Cuantía:** 100% de la Base Reguladora.
- **Duración:** Hasta 19 semanas, coincidiendo con los descansos del Estatuto de los Trabajadores.

Requisito común: Estar afiliado, en alta y al corriente de las cuotas de la Seguridad Social.

Evento Vital 2: La Incapacidad Temporal (IT) y sus orígenes

Incapacidad Temporal

```
graph LR; A[Incapacidad Temporal] --- B[Contingencias Comunes]; A --- C[Contingencias Profesionales y Especiales];
```

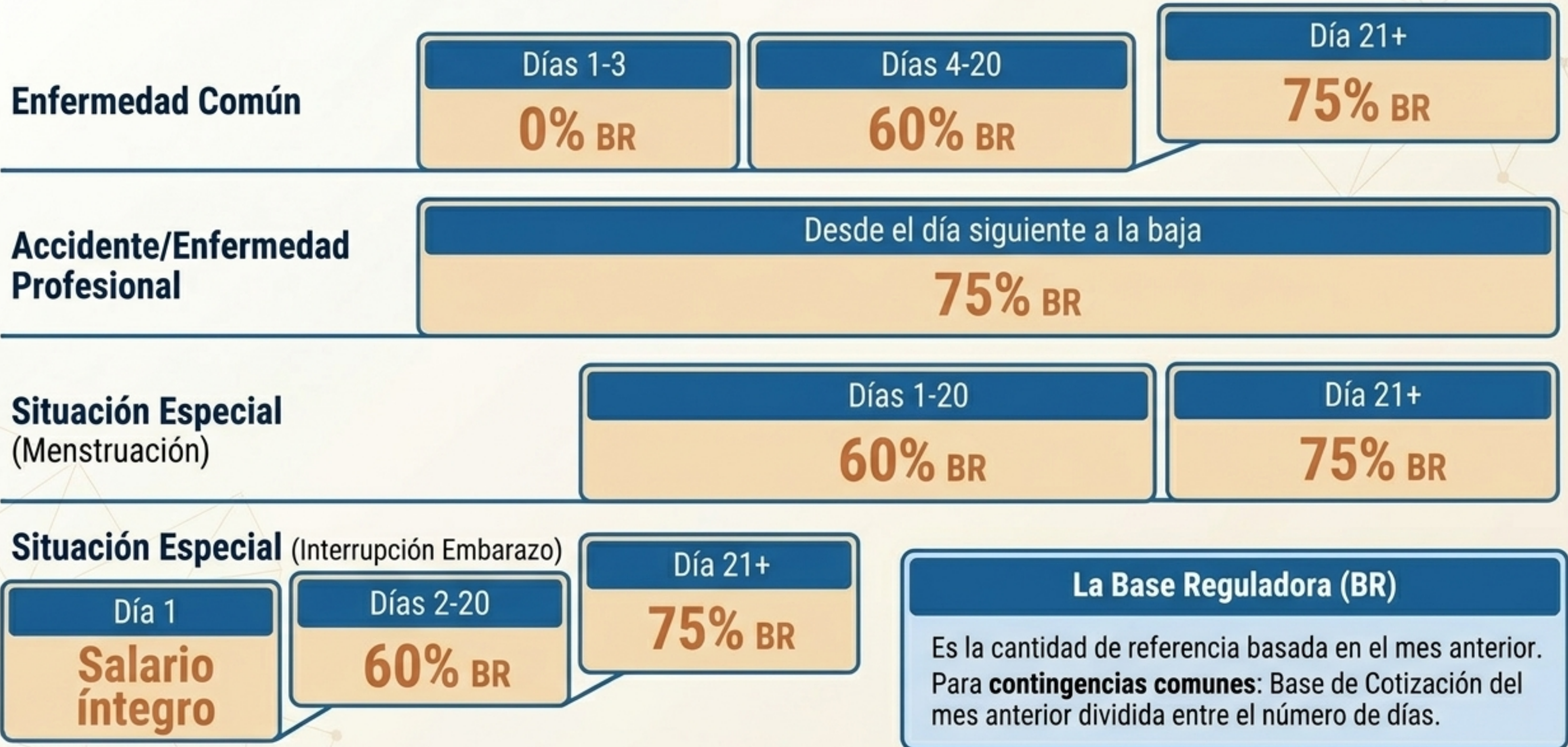
Contingencias Comunes

- Enfermedades comunes y accidentes no laborales.
- Requisito de cotización: Exige haber cotizado 180 días en los 5 años previos a la baja.

Contingencias Profesionales y Especiales

- Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales.
- Situaciones especiales de la mujer: Menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo (voluntaria o no).
- Requisito de cotización: No se exige ninguna cotización previa.

Evolución del cobro durante la Incapacidad Temporal



Evento Vital 3: Los grados de la Incapacidad Permanente (IP)

Parcial

- Disminución $\geq 33\%$ del rendimiento. Permite el mismo trabajo.
- Cobro: Indemnización única de 24 mensualidades.

Total

- Inhabilita para el trabajo habitual, pero permite otro distinto.
- Cobro: Pensión vitalicia del 55% (o 75% si tiene 55-60 años sin otro empleo).

Absoluta

- Inhabilita para desempeñar cualquier profesión.
- Cobro: Pensión vitalicia del 100% de la base reguladora.

Gran Invalidez

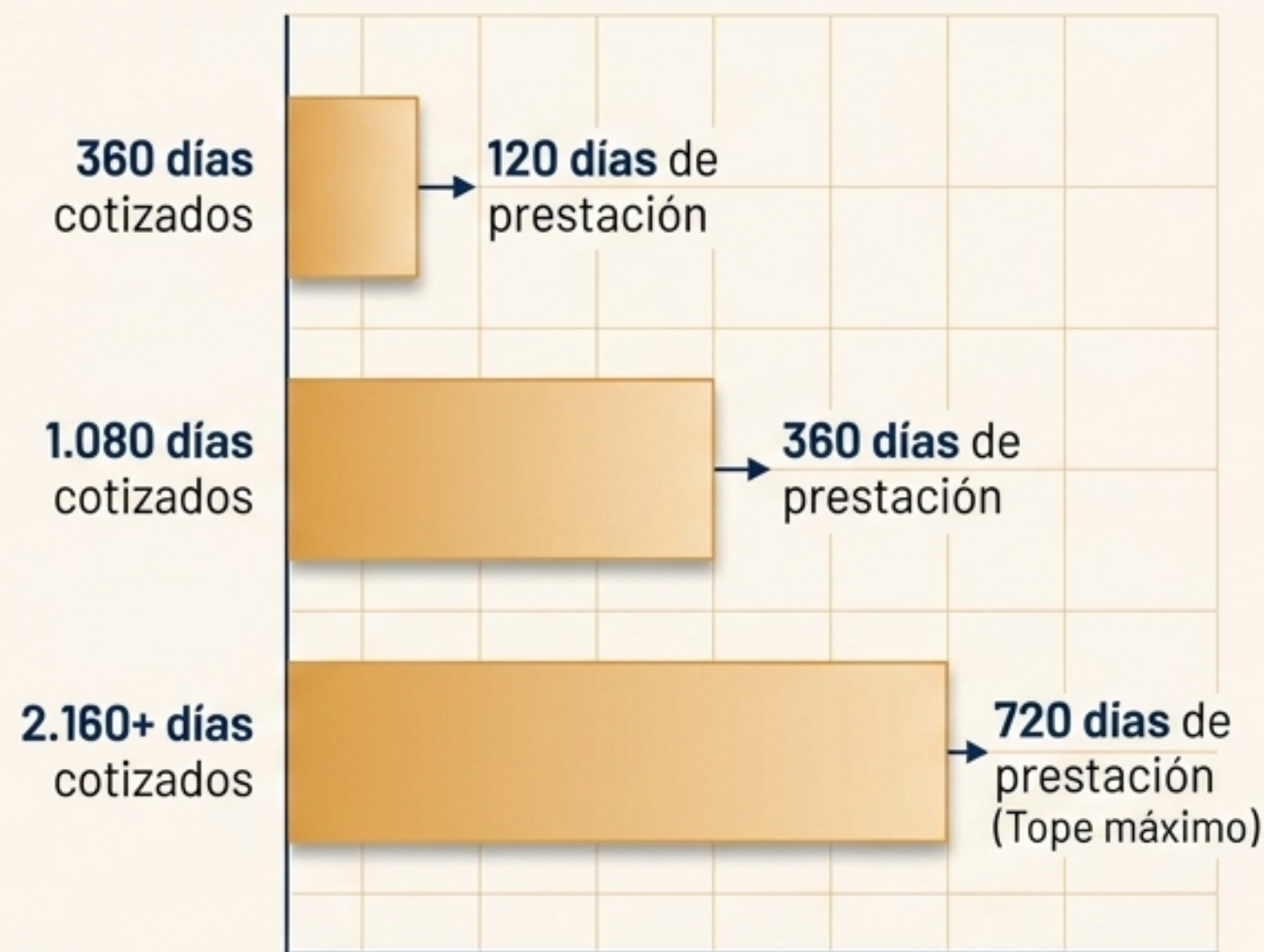
- Inhabilita para todo trabajo y requiere asistencia de terceros.
- Cobro: Pensión vitalicia de, al menos, el 145% de la base reguladora.

Evento Vital 4: El escudo del Desempleo Contributivo

Checklist de Requisitos

- ☒ Alta e inscripción en la Seguridad Social.
- ☒ Mínimo 360 días cotizados en los últimos 6 años.
- ☒ Situación legal de **desempleo** (No cuenta la baja voluntaria).
- ☒ **Excepción (Causas justas):** Violencia de género, reducción de jornada (10-70%), fin de contrato.
- ☒ Inscrito en el **SEPE** y solicitud en **15 días hábiles**.

Relación: Tiempo Cotizado vs. Prestación



Flujograma de Cálculo: El caso práctico de Ana

(Contexto: Ana cotizó 1.200 días; Base 180 días = 10.000€; Sin hijos)



Paso 1: Tiempo

1.200 días trabajados = 360 días de paro.



Paso 2: Base Reguladora

10.000 € / 180 días = 55,55 €/día.



Paso 3: Tramos de Cuantía

- 1º Semestre (70%): $55,55 \text{ €} \times 30 \times 0,7 = 1.166,55 \text{ €/mes.}$
- 2º Semestre (60%): $55,55 \text{ €} \times 30 \times 0,6 = 999,90 \text{ €/mes.}$



Paso 4: Topes Legales

Comprobación: Los límites sin hijos son 560€ y 1.225€. Cuantías dentro del límite.



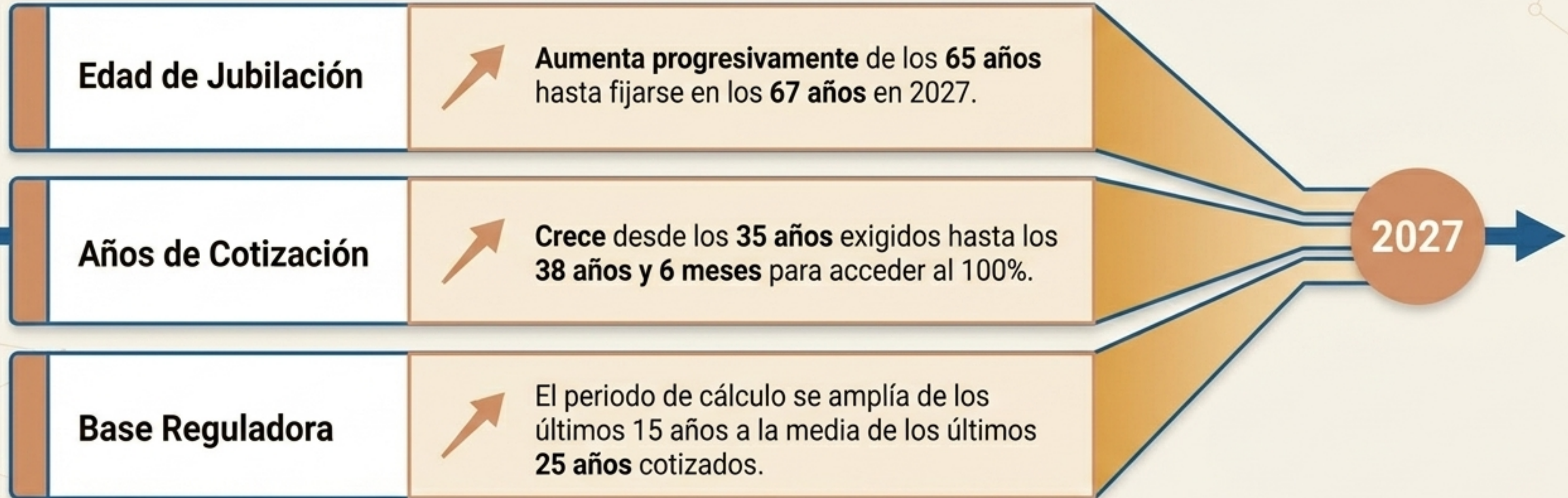
Paso 5: Descuento SS

Deducción de cuota (4,82% sobre base de 1.666,67 €) = -80,34 €.

RESULTADO NETO

Ana cobrará **1.086,21 €** (primeros 6 meses) y **919,56 €** (siguientes 6 meses).

Evento Vital 5: La transición del sistema de Jubilación (2011-2027)



Nos encontramos en un periodo transitorio. Para alcanzar el 100% de la pensión hoy, se requiere una combinación exacta de edad y cotizaciones acumuladas.

Modalidades de Jubilación y la barrera de las rentas

Las Nuevas Figuras



El Caso de Juan (Jubilación No Contributiva)

	Perfil: 66 años y 8 meses. 28 años trabajados. Residente en España.
	Barrera Económica: Su renta familiar es de 1.900 €/mes.
	Veredicto: DENEGADA. Aunque cumple edad y residencia, supera ampliamente el límite del 75% del SMI familiar exigido (850,5 € en 2024). Solo podrá optar a la modalidad contributiva.

Evento Vital 6: La protección de Muerte y Supervivencia

Viudedad

Pensión vitalicia para el cónyuge.

Cuantía estándar: **52%** de la base reguladora (Puede subir al 70% con cargas familiares o 60% para >65 años sin rentas).

Orfandad

Para hijos menores de **21 años** (o 25 si ingresos < SMI).

Cuantía: **20%** de la base reguladora. Sube al **70%** en casos de violencia de género.

Ayuda a Familiares

Para familiares hasta 2º grado (nietos, hermanos, abuelos) dependientes económicamente durante al menos 2 años.

Cuantía: **20%**.

Auxilio por Defunción

Un pago único y directo de **46,50 €** diseñado exclusivamente para ayudar a cubrir los gastos de sepelio.

El Núcleo de la Red: Asistencia sanitaria y protección mínima



Mapa del Sistema de Protección Social

